

1500054-37.2022.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

"Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-37.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-37.2022.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2005526/2022 - DEL.POL.UBATUBA,

22311597 - DEL.POL.UBATUBA, 86/22/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2005526 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELDER MARCOS LIMA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

HELDER MARCOS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta de 12 horas, na Praia Maranduba, nº 201 (Beco do Cruzeiro), na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções da droga conhecida como cocaína, pesando 05g (cinco gramas), e 01 (uma) porção da droga conhecida como maconha pesando 35g (trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e

apreensão de fls. 18/19).

A denúncia foi recebida no dia 17 de janeiro de 2022 (fls. 51/52).

Defesa escrita a fls. 67/71.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 77/78).

Laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 130/132.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e cinco informantes, bem como o acusado foi interrogado (fls. 150/151 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, postulou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 134/137).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação com a consequente absolvição do acusado, ou subsidiariamente, sustentando que o réu é tão somente um usuário de drogas, requereu que a conduta seja desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda, pleiteou a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da referida legislação, regime aberto para cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 156/164).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram devidamente demonstradas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado negou a prática da traficância (fls. 04).

Em Juízo, HELDER reiterou a negativa e relatou que, na data dos fatos, trazia consigo os entorpecentes apreendidos, que destinar-se-iam ao próprio consumo, eis que é usuário de drogas. Afirmou que não tentou empreender fuga no momento em que houve a aproximação dos policiais, mas asseverou que dispensou os entorpecentes ao solo antes de ser abordado. Mencionou que não conhecia os policiais responsáveis por sua abordagem, bem como alegou que o dinheiro apreendido consigo era fruto de seu labor como ajudante de pintura.

A versão exculpatória perpetrada pelo acusado não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, o Policial Militar Wellington Cantoni de Souza relatou que, naquela data, efetuava patrulhamento pela orla da praia Maranduba, quando um popular se aproximou e informou-o acerca da traficância exercida por um indivíduo no local conhecido como "Beco do Cruzeiro", ocasião em que rumou para a referida localidade e visualizou o acusado entregando algo para outro indivíduo, em movimentação típica da traficância. Diante de tal circunstância, aproximou-se de HELDER e deu ordem de parada, porém o réu tentou se evadir e foi abordado, sendo que, durante revista pessoal, foram localizadas com o mesmo as porções de maconha e cocaína apreendidas, além da quantia aproximada de R\$ 100,00 (cem reais) em notas trocadas. Ressaltou que, após a abordagem, HELDER tentou novamente empreender fuga, mas foi detido, bem como citou que o acusado negou a prática do comércio espúrio.

O Policial Militar Samuel Coelho Ferreira apresentou versão harmônica e coesa àquela prestada por seu colega de farda, as drogas e as quantias em dinheiro foram localizadas no bolso da bermuda do acusado.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais militares e civis assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes policiais não estão proibidos de depor sobre os atos de ofício nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções. Assim, o fato de ser a testemunha funcionário da Polícia não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento, máxime porque não só a declaração de inidoneidade há de ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, como também porque, sendo os agentes servidores públicos, têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem corretamente” (TACRIM-SP – Rev. – Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM 36/21) (“Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros, Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

“Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corré Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida” (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13/03/2013).

O amigo do réu, Sr. Leonardo Jean Lima da Silva, não presenciou os fatos, vindo a informar que laborava com o acusado como ajudante de pintura, bem como que, naquela data, HELDER recebeu um adiantamento do salário e não retornou para o trabalho, tendo sido cientificado posteriormente acerca da detenção do mesmo. Por fim, citou que o acusado possui passagem pretérita pela Vara da Infância e Juventude.

O Sr. Luciano Seiti Niyama, que foi ouvido como informante em razão do vínculo familiar que possui com o réu, mencionou que teve conhecimento de que o acusado é usuário de drogas, bem como frisou que HELDER ultimamente se mantém isolado e não participa das reuniões familiares.

A amiga do acusado, Sra. Rosaura da Graça Melchior, registrou que não presenciou a abordagem, destacando que ficou surpresa quando soube do ocorrido, e ainda informou que a genitora do HELDER havia lhe dito que desconfiava do uso de entorpecentes pelo mesmo.

A genitora do réu, Sra. Maria de Fatima Frutuoso de Lima, limitou-se a discorrer acerca das qualidades do filho. Mencionou, ainda, que HELDER, quando adolescente, teve passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e tráfico de entorpecentes.

O amigo do réu, Sr. Kaio Henrique Vilalva Lopes, registrou que laborou com HELDER durante o ano de 2017, com a prestação de serviços de pintura.

Isto posto, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 130/132, e os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, especificamente os relatos dos policiais militares colhidos em Juízo, entendo ser indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado.

Até porque, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Destarte, afastado, com veemência, a alegação da Defesa no sentido de que o acusado seria tão somente um usuário de entorpecentes, eis que, conforme jurisprudência pátria e atual, “A velha e conhecida alegação dos traficantes de que são meros usuários, como nos presentes autos, não surte qualquer efeito, até porque ainda que seja usuário, isto não exclui a possibilidade de ser também traficante, aliás, o que quase sempre ocorre, daí cumpre afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade da condição de usuário, com a de traficante. Portanto, irrelevante na espécie tratada aquela condição pessoal do agente para o fim desclassificatório da infração de maior potencial (art. 33) para outra menos lesiva (art. 28 da Lei nº 11.343/06)”. (TJSP - Apelação nº 0000591-77.2014.8.26.0581. Rel. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 16/07/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Condenação bem decretada – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Penas e regime bem dosados – Aplicação do redutor previsto no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006 – Desacolhimento – Circunstâncias do crime que indicam que os recorrentes dedicavam-se à atividade criminosa – Modificação de regime – Inadmissibilidade – Crime grave, que requer resposta penal mais severa, notadamente por serem reincidentes os réus – Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos – Descabimento – Reprimendas

superiores a 04 anos e acusados reincidentes. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0019342-66.2014.8.26.0564, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01/12/2015).

Dessa maneira, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/5 (um quinto), em razão da natureza e diversidade da droga apreendida, leia-se, 07 (sete) porções da droga conhecida como cocaína pesando 05g (cinco gramas), e 01 (uma) porção da droga conhecida como maconha pesando 35g (trinta e cinco gramas), as quais se caracterizam como entorpecentes de extrema potencialidade lesiva e com probabilidade de comercialização para vários indivíduos.

2. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da fixação da pena.

3. Na terceira fase, ante a primariedade do acusado, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, o sentenciado cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu encontra-se solto em razão da decisão proferida pela 16ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de Habeas Corpus nº 2055268-39.2022.8.26.0000 (fls. 104/106 e 166), e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR HELDER MARCOS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 25 de junho de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA